



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 20 ramadan 1428 – 2 octobre 2007

150^{ème} année

N° 79

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2007-2364 du 27 septembre 2007, portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres des conseils municipaux de Hammam-Lif, Zaghouan et La Goulette 3348

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2007-2365 du 24 septembre 2007, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la protection civile et de la défense civile entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne 3348

Décret n° 2007-2366 du 24 septembre 2007, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne..... 3348

Décret n° 2007-2367 du 24 septembre 2007, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie pour les années 2007, 2008 et 2009 3349

Décret n° 2007-2368 du 24 septembre 2007, portant ratification d'un programme de mise en œuvre de l'accord de coopération en matière de promotion de la femme et de la famille entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Niger..... 3349

Décret n° 2007-2369 du 24 septembre 2007, portant ratification d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Populaire de Chine au gouvernement de la République Tunisienne d'un don pour le financement de l'acquisition d'équipements didactiques 3349

Ministère de la Défense Nationale	
Mouvement partiel dans le corps de la magistrature militaire.....	3349
Nomination de juges rapporteurs	3350
Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	
Décret n° 2007-2372 du 24 septembre 2007, modifiant le décret n° 82-1284 du 18 septembre 1982, fixant les attributions et l'organisation du centre de documentation nationale.....	3350
Ministère des Finances	
Décret n° 2007-2373 du 24 septembre 2007, portant répartition par articles des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées pour l'année 2006 à l'intérieur de la neuvième partie « dépenses de développement sur ressources extérieures affectées »	3350
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	3355
Arrêté du ministre des finances du 24 septembre 2007, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis.....	3355
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2007-2375 du 24 septembre 2007, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 22 mars 2007 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de gestion durable des déchets municipaux.....	3360
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'un chargé de mission	3360
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Nomination du directeur général de la banque nationale de gènes.....	3360
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Décret n° 2007-2378 du 24 septembre 2007, portant approbation de la convention signée entre l'Etat tunisien et la société « Wordenery S.A. » relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien	3360
Décret n° 2007-2379 du 24 septembre 2007, portant approbation de la convention signée entre l'Etat tunisien et la société « Edison Spa » relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien	3361
Maintien en activité dans le secteur public.....	3361
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 29 septembre 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des affaires économiques	3361
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Décret n° 2007-2381 du 24 septembre 2007, modifiant et complétant le décret n° 2006-591 du 1 ^{er} mars 2006, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux en éducation physique et en métiers du sport, délivrés par les instituts supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique	3361
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	3363

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Décret n° 2007-2383 du 24 septembre 2007, portant modification du décret n° 96-1001 du 20 mai 1996, relatif au conseil national de la prévention des risques professionnels.....	3363
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination du directeur régional de l'éducation et de la formation à Nabeul.....	3365
Maintien en activité dans le secteur public.....	3365
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de directeurs d'instituts supérieurs.....	3365

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2007-2364 du 27 septembre 2007, portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres des conseils municipaux de Hammam-Lif, Zaghouan et La Goulette.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969 et notamment ses articles 37 bis, 42, 45 bis, 138, 147, 148 et 161, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, relative aux municipalités ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2005-160 du 31 janvier 2005, fixant les circonscriptions électorales municipales et le nombre des conseillers municipaux pour chaque circonscription électorale,

Vu le décret n° 2006-3297 du 18 décembre 2006, relatif à la dissolution du conseil municipal de Hammam-Lif du gouvernorat de Ben Arous et la désignation d'une délégation spéciale,

Vu le décret n° 2007-1046 du 7 mai 2007, relatif à la dissolution du conseil municipal de Zaghouan du gouvernorat de Zaghouan et la désignation d'une délégation spéciale,

Vu le décret n° 2007-1379 du 13 juin 2007, relatif à la dissolution du conseil municipal de la Goulette du gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 2007-1380 du 13 juin 2007, relatif à la désignation d'une délégation spéciale à la commune de la Goulette du gouvernorat de Tunis,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les électeurs sont convoqués le dimanche 9 décembre 2007 pour l'élection des membres des conseils municipaux de Hammam-Lif du gouvernorat de Ben Arous, Zaghouan du gouvernorat de Zaghouan, et la Goulette du gouvernorat de Tunis.

Art. 2. - Le scrutin sera ouvert à 8 heures du matin et clos à 18 heures.

Art. 3. - Les déclarations de candidatures en vue de faire partie des conseils municipaux doivent être présentées, conformément aux dispositions du code électoral, du dimanche 11 novembre 2007 au samedi 17 novembre 2007 inclus de huit heures trente minutes du matin à dix huit heures sans discontinuité, et ce, au siège de la délégation territorialement compétente pour chaque commune.

Art. 4. - La campagne électorale sera ouverte du dimanche 2 décembre 2007 à zéro heure et se poursuivra jusqu'au vendredi 7 décembre 2007 à minuit.

Art. 5. - Chaque liste de candidats aux élections municipales peut obtenir le remboursement des frais d'impression des bulletins de vote et des affiches électorales, conformément aux dispositions des articles 35 et 45 bis du code électoral, et ce, à raison de quinze millimes pour chaque bulletin de vote imprimé, et de un dinar pour chaque affiche électorale imprimée.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2007-2365 du 24 septembre 2007, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la protection civile et de la défense civile entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de la protection civile et de la défense civile entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Damas le 12 avril 2007.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine de la protection civile et de la défense civile entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Damas le 12 avril 2007.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2366 du 24 septembre 2007, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Damas le 12 avril 2007.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Damas le 12 avril 2007.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2367 du 24 septembre 2007, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie pour les années 2007, 2008 et 2009.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie pour les années 2007, 2008 et 2009, conclu à Tunis le 16 juillet 2007.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie pour les années 2007, 2008 et 2009, conclu à Tunis le 16 juillet 2007.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2368 du 24 septembre 2007, portant ratification d'un programme de mise en œuvre de l'accord de coopération en matière de promotion de la femme et de la famille entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Niger.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme de mise en œuvre de l'accord de coopération en matière de promotion de la femme et de la famille entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Niger, conclu à Tunis le 27 avril 2007.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme de mise en œuvre de l'accord de coopération en matière de promotion de la femme et de la famille entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Niger, conclu à Tunis le 27 avril 2007.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2369 du 24 septembre 2007, portant ratification d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Populaire de Chine au gouvernement de la République Tunisienne d'un don pour le financement de l'acquisition d'équipements didactiques.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'échange de lettres en date du 17 avril 2007 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Populaire de Chine au gouvernement de la République Tunisienne d'un don d'un montant de vingt millions (20.000.000) de yuans renminbi pour le financement de l'acquisition d'équipements didactiques.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'échange de lettres, en date du 17 avril 2007, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi par le gouvernement de la République Populaire de Chine au gouvernement de la République Tunisienne d'un don d'un montant de vingt millions (20.000.000) de yuans renminbi pour le financement de l'acquisition d'équipements didactiques.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

MOUVEMENT DANS LE CORPS DE LA MAGISTRATURE MILITAIRE

Par décret n° 2007-2370 du 24 septembre 2007.

Les magistrats militaires dont les noms suivent sont nommés aux fonctions et postes ci-après, et ce, à compter du 1^{er} octobre 2007 :

- Le capitaine Mehdi Laayouni, juge d'instruction près du tribunal militaire permanent du Kef, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Sfax,

- Le capitaine Fawzi Ayari, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent du Kef, juge d'instruction près du même tribunal,

- Le capitaine Anis Mechrgui, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Sfax, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent du Kef.

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-2371 du 24 septembre 2007.

Les sous-lieutenants du corps de la justice militaire dont les noms suivent :

- Amina Balaï.
- Slim Drira, dit Khana.

Sont nommés juges rapporteurs près du tribunal militaire permanent de Tunis à partir du 1^{er} septembre 2007.

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

Décret n° 2007-2372 du 24 septembre 2007, modifiant le décret n° 82-1284 du 18 septembre 1982, fixant les attributions et l'organisation du centre de documentation nationale.

Le Président de la République,

Sur proposition de ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu la loi n° 81-100 du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982 et notamment l'article 93 portant création du centre de documentation nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1284 du 18 septembre 1982, portant attributions et organisation du centre de documentation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-542 du 8 avril 1991 et le décret n° 91-1883 du 16 décembre 1991,

Vu le décret n° 2005-2219 du 17 août 2005, portant nomination du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu le décret n° 2005-2602 du 27 septembre 2005, fixant les attributions du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 82-1284 du 18 septembre 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 15 (nouveau). - Les départements sont dirigés par des sous-directeurs d'administration centrale nommés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé parmi :

- les conservateurs des bibliothèques ou de documentation ou les fonctionnaires ayant grades équivalents, et justifiant d'une ancienneté de cinq années au moins dans ce grade.

- les bibliothécaires ou documentalistes, ou les fonctionnaires ayant grades équivalents ayant exercé les fonctions de chef de service d'administration centrale pendant au moins cinq années.

Ils bénéficient à ce titre des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Article 16 (nouveau). - Les sections sont dirigées par des chefs de service d'administration centrale nommés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé parmi les bibliothécaires ou documentalistes, ou les fonctionnaires ayant grades équivalents, et justifiant d'une ancienneté de cinq années au moins dans ce grade.

Ils bénéficient à ce titre des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Art. 2. - Le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2007-2373 du 24 septembre 2007, portant répartition par articles des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées pour l'année 2006 à l'intérieur de la neuvième partie « dépenses de développement sur ressources extérieures affectées ».

Le Président de la République,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 2005-3236 du 19 décembre 2005, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour l'année 2006,

Vu l'arrêté du ministre des finances en date du 30 août 2007, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées aux projets de développement de l'Etat pour l'année 2006,

Sur proposition du ministre des finances.

Décète :

Article premier. - Les crédits d'engagement et les crédits de paiement couverts par des ressources extérieures affectées aux projets de développement de l'Etat pour l'année 2006 sont répartis par articles à l'intérieur de la neuvième partie « dépenses de développement sur ressources extérieures affectées » conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

TITRE II
Crédits d'engagement et crédits de paiement
sur ressources extérieures affectées
pour l'année 2006

En Dinars

N° des Parties	N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
9	09.810	<u>Chapitre 5 : Ministère de l'intérieur et du Développement Local</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>
		- Interventions dans le domaine économique	161.000	161.000
		Total du Chapitre 5	161.000	161.000
9	09.644	<u>Chapitre 7 : Ministère des Affaires Etrangères</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>	<u>5.790.000</u>	<u>5.790.000</u>
		- Acquisition de batiments à l'étranger	5.790.000	5.790.000
		Total du Chapitre 7	5.790.000	5.790.000
9	09.606 09.666	<u>Chapitre 10 : Ministère des Finances</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>		<u>635.900</u>
		- Formation		34.000
		- Equipement des services des douanes		601.900
		Total du Chapitre 10		635.900
9	09.810	<u>Chapitre 11 : Ministère du Developpement et de la Coopération Internationale</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>	<u>5.213.300</u>	<u>5.213.300</u>
		- Interventions dans le domaine économique	5.213.300	5.213.300
		Total du Chapitre 11	5.213.300	5.213.300
9	09.606 09.675 09.677 09.678 09.679 09.680 09.681 09.682 09.684 09.801 09.811	<u>Chapitre 13 : Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques</u>		
		<u>1 - Administrations Techniques</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>	<u>164.442.490</u>	<u>100.379.490</u>
		- Formation	256.850	971.850
		- Forêts	8.419.550	9.080.650
		- Barrages et ouvrages hydrauliques	112.141.750	46.585.300
		- Ressources hydrauliques souterraines	417.250	2.488.000
		- Périmètres irrigués	2.900	572.900
		- Recherches et études agricoles	4.704.100	2.300.750
		- Eau potable	53.700	400.000
		- Vulgarisation et encadrement agricole	2.472.200	2.350.650
		- Projets agricoles intégrés	15.800	
		- Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche	11.028.390	10.699.390
		- Interventions dans le domaine social	24.930.000	24.930.000
		Total 1 Administrations Techniques	164.442.490	100.379.490

N° des Parties	N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
9		<u>2- Commissariats Régionaux au Développement Agricole</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>	79.469.400	92.550.600
	09.678	- Ressources hydrauliques souterraines	5.609.200	5.307.000
	09.679	- Périmètres irrigués	13.607.600	37.378.100
	09.681	- Eau potable	27.303.900	23.801.300
	09.684	- Projets agricoles intégrés	32.948.700	26.064.200
		Total 2 Commissariats Régionaux au Développement Agricole	79.469.400	92.550.600
		Total du Chapitre 13	243.911.890	192.930.090
9		<u>Chapitre 14 : Ministère de l'Industrie et de l'Energie</u>		
		<u>et des Petites et Moyennes Entreprises</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>	1.800.000	500.000
	09.810	- Interventions dans le domaine économique	1.800.000	500.000
		Total du Chapitre 14	1.800.000	500.000
9		<u>Chapitre 15 : Ministère du Commerce et de l'Artisanat</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>	10.456.084	10.456.084
	09.608	- Dépenses diverses	106.084	106.084
	09.810	- Interventions dans le domaine économique	10.350.000	10.350.000
		Total du Chapitre 15	10.456.084	10.456.084
9		<u>Chapitre 16 : Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>	198.131.000	89.051.000
	09.694	- Routes et ponts	198.131.000	88.584.000
	09.698	- Protection des villes contre les inondations		467.000
		Total du Chapitre 16	198.131.000	89.051.000
9		<u>Chapitre 17 : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>	47.774.500	56.999.358
	09.802	- Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure	47.774.500	56.999.358
		Total du Chapitre 17	47.774.500	56.999.358
9		<u>Chapitre 19 : Ministère des Technologies de la Communication</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>	3.414.248	3.543.478
	09.725	- Études et interventions pour le développement du secteur des technologies de la communication	3.414.248	3.543.478
		Total du Chapitre 19	3.414.248	3.543.478
9		<u>Chapitre 20 : Ministère du Transport</u>		
		<u>Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées</u>	25.835.000	28.146.000
	09.600	- Études générales		545.000
	09.802	- Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure	25.835.000	27.601.000
		Total du Chapitre 20	25.835.000	28.146.000

N° des Parties	N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
9	09.615	Chapitre 22 : Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers		
		Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées		700.000
		- Diffusion radiophonique et télévisée		700.000
		Total du Chapitre 22		700.000
9	09.728 09.805	Chapitre 23 : Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine		
		Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	66.199.750	5.825.500
		- Centres culturels	60.000.000	3.900.000
		- Investissement dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance	6.199.750	1.925.500
		Total du Chapitre 23	66.199.750	5.825.500
9	09.604 09.605 09.745 09.746 09.747 09.749	Chapitre 25 : Ministère de la Santé Publique		
		1 - Services Centraux		
		Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	34.474.850	32.701.972
		- Equipements administratifs	820.000	300.000
		- Programmes informatiques	400.000	
		- Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire universitaire	6.577.850	6.190.077
		- Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire régionale	328.000	1.220.330
		- Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire locale et de base		270.827
		- Equipement de l'infrastructure sanitaire	26.349.000	24.720.738
		Total 1 Services Centraux	34.474.850	32.701.972
		Total du Chapitre 25	34.474.850	32.701.972
9	09.600 09.604 09.605 09.608 09.761 09.762 09.763 09.764 09.765 09.766 09.767 09.768	Chapitre 27 : Ministère de l'Education et de la Formation		
		1 - Education		
		Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	55.531.190	61.366.093
		- Etudes générales	352.940	1.547.560
		- Equipements administratifs	371.800	65.400
		- Programmes informatiques	360.000	39.760
		- Dépenses diverses	700.000	2.798.830
		- Construction et extension des écoles primaires	270.000	
		- Aménagement des écoles primaires	2.068.470	2.032.020
		- Construction et extension des écoles préparatoires	13.930.500	6.102.900
		- Aménagement des écoles préparatoires	1.438.040	1.042.390
		- Construction et extension des lycées	6.456.840	13.724.300
		- Aménagement des lycées	1.584.750	1.466.680
		- Construction et aménagement des internats et des refectoirs	799.900	66.400
		- Equipements éducatifs	27.197.950	32.479.853
		Total 1 Education	55.531.190	61.366.093

En Dinars

N° des Parties	N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
9	09.803	2 - Formation		
		Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	1.246.000	1.404.000
		- Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation	1.246.000	1.404.000
		Total 2 Formation	1.246.000	1.404.000
		Total du Chapitre 27	56.777.190	62.770.093
9	09.775	Chapitre 28 : Ministère de l'Enseignement Supérieur		
		1- Services Centraux		
		Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	63.300.000	18.435.200
		- Construction et extension des établissements d'enseignement supérieur	54.600.000	10.648.900
		- Equipement des établissements d'enseignement supérieur	1.000.000	952.600
		- Construction et extension des établissements des œuvres universitaires	7.700.000	6.833.700
		Total 1 Services Centraux	63.300.000	18.435.200
		Total du Chapitre 28	63.300.000	18.435.200
9	09.618	Chapitre 29 : Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences		
		Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	28.330.000	
		- Recherches scientifiques générales	28.330.000	
		Total du Chapitre 29	28 330 000	
		Total Général	791.568.812	513.858.975

DEROGATION

Par décret n° 2007-2374 du 24 septembre 2007.

L'article premier du décret n° 2007-1287 du 28 mai 2007 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Il est accordé à Monsieur Fadhel Ben Othman, directeur première classe à la banque nationale agricole, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour la période allant du 1^{er} juin au 6 septembre 2007.

Arrêté du ministre des finances du 24 septembre 2007, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 29 et 31,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-2478 du 1^{er} novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007- 1678 du 5 juillet 2007,

Vu le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 13 février 1997 et les modifications qui y sont introduites approuvées par les arrêtés du ministre des finances du 9 septembre 1999 et 24 septembre 2005,

Sur proposition du conseil du marché financier.

Arrête :

Article unique. - Sont approuvées, les modifications introduites au niveau du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, annexées au présent arrêté.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**ANNEXE A L'ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES PORTANT VISA DES
MODIFICATIONS INTRODUITES AU NIVEAU DU REGLEMENT GENERAL DE LA
BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS**

Le collège du Conseil du Marché Financier;

Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier et la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 29 et 31;

Vu le décret n°99-2478 du 1 novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse tel que modifié et complété par le décret n°2007-1678 du 5 juillet 2007 ;

Vu le règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, approuvé par l'arrêté du Ministre des Finances du 13 février 1997 et les modifications qui y sont introduites approuvées par les arrêtés du Ministre des Finances du 9 septembre 1999 et 24 septembre 2005,

DECIDE

ARTICLE PREMIER:

Sont abrogées les dispositions des articles 22 et 23, l'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du sous-titre premier du titre II, les articles 56, 58 , 61, l'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 3 du sous-titre premier du titre II, le premier et le deuxième paragraphe de l'article 67, le premier paragraphe de l'article 68 et l'article 115 du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis et remplacées par les dispositions suivantes:

Article 22 (nouveau):

Les valeurs mobilières sont admises à la cote de la Bourse dans les marchés de titres de capital qui comprennent le marché principal et le marché alternatif ou dans le marché obligataire.

Article 23 (nouveau):

Les marchés de titres de capital sont ouverts aux sociétés anonymes qui répondent à des critères d'ouverture au public, de taille, de performance, de liquidité et de transparence tels que prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 2 du présent sous-titre.

Section 2(nouveau) : Admission des titres de capital au marché principal.

Article 56(nouveau):

Le Conseil du Marché Financier peut autoriser le placement d'une partie des valeurs mobilières au profit d'un ou plusieurs investisseurs dans le cadre d'un placement garanti tel que visé à l'article 55 du présent règlement, lorsque le placement principal est l'offre à prix ferme ou l'offre à prix ouvert

conformément aux procédures prévues aux articles 67, 67 bis, 67 ter et 68 du présent règlement et que l'offre représente au moins 10% du capital de la société concernée ou un montant de 2 millions de dinars.

Dans ce cas, le placement garanti doit s'effectuer sur la base d'un prix au moins égal au prix fixé pour la réalisation de l'offre à prix ferme ou de l'offre à prix ouvert.

Article 58(nouveau):

La première cotation des titres admis à la cote est assurée selon l'une des quatre procédures suivantes : la procédure d'offre à prix minimal, la procédure d'inscription directe, la procédure d'offre à prix ferme ou la procédure d'offre à prix ouvert.

Article 61(nouveau):

La procédure, d'introduction par offre à prix ferme est celle qui permet aux introducteurs, et préalablement à l'ouverture des négociations des titres de la société sur le marché, d'ouvrir le capital au public selon les procédures fixées aux articles 67, 67 bis et 68 du présent règlement général.

Sous-section 3(nouveau): La procédure d'offre à prix ferme et la procédure d'offre à prix ouvert.

Article 67 (premier et deuxième paragraphes nouveaux):

L'avis de la Bourse, annonçant l'introduction d'une valeur mobilière selon la procédure d'offre à prix ferme ou la procédure d'offre à prix ouvert, précise notamment le nombre de titres et le prix ou la fourchette des prix proposés selon le cas. Cet avis est publié cinq jours de bourse, au moins, avant la date prévue pour la première cotation.

Avec l'accord de la Bourse, les introducteurs peuvent se réserver la faculté de modifier le prix ou la fourchette des prix qu'ils ont initialement proposés, à condition que cette éventualité était prévue dans le prospectus de l'offre.

Article 68 (premier paragraphe nouveau):

Avec l'accord de la Bourse, les introducteurs peuvent répartir sur des différentes catégories, les ordres émis en réponse à l'offre à prix ferme ou à l'offre à prix ouvert.

Article 115(nouveau):

La contrepartie est une opération en vertu de laquelle un intermédiaire en bourse achète ou vend, volontairement et pour son propre compte, des valeurs mobilières en réponse à un ordre émis par l'un de ses clients.

Les opérations de contrepartie s'effectuent par la confrontation des ordres d'achat et des ordres de vente présentés par les intermédiaires en bourse, pendant la séance de cotation, sur le carnet d'ordres central selon les conditions fixées par les règlements de parquet.

ARTICLE 2: Sont ajoutés au règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis :

- un quatrième tiret à l'article 38,
- une nouvelle section classée comme section 3 au chapitre 2 du sous titre premier du titre II comprenant les articles 42, 43 et 44,
- un deuxième paragraphe à l'article 60 et les articles 61 bis, 67 bis, 67 ter et 78 bis.

Article 38 (quatrième tiret) :

- d'un capital minimum de trois millions de dinars le jour de l'introduction.

Section 3 : Admission des titres de capital au marché alternatif

Article 42:

Les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du sous-titre premier du titre II du présent règlement sont applicables aux titres de capital admis au marché alternatif tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions suivantes :

- les conditions de bénéfices et de capital minimum ne sont pas exigées pour la société qui demande l'admission au marché alternatif,

- l'admission au marché alternatif peut être demandée par une société en cours de constitution par appel public à l'épargne, et ce, après visa du prospectus d'émission par le Conseil du Marché Financier. Dans ce cas, l'admission est prononcée par le Conseil du Marché Financier après examen de la demande,

- les titres de la société détenus par le public et dont l'admission au marché alternatif est demandée, doivent être répartis entre, au moins, cent actionnaires ou cinq actionnaires institutionnels au plus tard le jour de l'introduction.

- la société dont les titres font l'objet d'une demande d'admission au marché alternatif doit présenter un rapport d'évaluation de ses actifs effectué par un expert comptable inscrit à l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie ou par tout autre expert dont l'évaluation est reconnue par le Conseil du Marché Financier, à condition qu'il ne soit ni son commissaire aux comptes ni le listing sponsor prévu par l'article 36 bis du statut des intermédiaires en bourse.

Article 43:

La société doit désigner, durant toute la période de séjour de ses titres au marché alternatif, un listing sponsor. La durée du mandat conférée au listing sponsor ne doit pas être inférieure à deux ans.

En cas de résiliation du mandat, pour quelque motif que ce soit, la société doit sans délai désigner un nouveau listing sponsor.

Le Conseil du Marché Financier doit être informé de toute désignation.

Article 44:

Une société admise au marché alternatif peut demander le transfert de ses titres au marché principal dès lors qu'elle réunit les conditions d'admission à ce marché.

Dans ce cas, la société n'est pas tenue de fournir l'évaluation prévue à l'article 37 du présent règlement.

Article 60 (deuxième paragraphe) :

La procédure d'inscription directe au marché alternatif, peut être demandée par une société quand son capital est détenu, depuis plus d'un an, à hauteur de 20% au moins par deux investisseurs institutionnels, au minimum.

Article 61 bis :

La procédure d'offre à prix ouvert consiste à mettre à la disposition du public une quantité de titres en fixant une fourchette de prix selon les procédures fixées aux articles 67, 67 ter et 68 du présent règlement général.

Le prix du placement est fixé d'un commun accord entre l'introducteur chef de file et l'émetteur selon la technique du book building.

La technique du book building consiste pour l'introducteur chef de file à collecter des ordres émis par des investisseurs institutionnels afin de déterminer en fonction de cette demande le prix définitif du placement.

Article 67 bis :

Le jour fixé pour la réalisation de l'offre à prix ferme, la Bourse centralise les ordres que lui transmettent les intermédiaires en bourse. Elle n'accepte que des ordres présentés au prix de l'offre.

Le cours de cotation est le prix d'offre.

Article 67 ter :

Le jour fixé pour la réalisation de l'offre à prix ouvert, la Bourse n'accepte que des ordres présentés à un prix compris dans la fourchette de prix proposés bornes incluses.

Le cours de cotation est fixé à l'issue de l'offre et tient compte du prix du placement prévu au deuxième paragraphe de l'article 61 bis du présent règlement.

Article 78 bis:

Les valeurs admises sur le marché alternatif peuvent se négocier avec l'assistance d'un teneur de marché prévu au statut des intermédiaires en bourse, et ce, dans les conditions fixées par les règlements de parquet et par un contrat conclu avec la bourse.

Article 3:

Sont abrogés du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis les articles 118, 119 et 120.

Article 4:

Sont remplacés les termes suivants là où ils se trouvent dans le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis comme suit :

- « procédure ordinaire » par « procédure d'inscription directe »,
- « mise en vente à un prix minimal » par « offre à prix minimal ».

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2007-2375 du 24 septembre 2007, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 22 mars 2007 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de gestion durable des déchets municipaux.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2007-48 du 17 juillet 2007, portant approbation de l'accord de prêt conclu à Washington, le 22 mars 2007 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif au prêt accordé au gouvernement tunisien pour la contribution au financement du projet de gestion durable des déchets municipaux,

Vu l'accord de prêt conclu à Washington, le 22 mars 2007, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif au prêt accordé au gouvernement tunisien pour la contribution au financement du projet de gestion durable des déchets municipaux.

Décète :

Article premier. – Est ratifié, l'accord de prêt conclu à Washington, le 22 mars 2007, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement d'un montant de seize millions huit cent mille Euros (16.800.000€) pour la contribution au financement du projet de gestion durable des déchets municipaux.

Art. 2. – Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATION

Par décret n° 2007-2376 du 24 septembre 2007.

Monsieur Amor Mtimet, ingénieur général, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

NOMINATION

Par décret n° 2007-2377 du 24 septembre 2007.

Monsieur Mnaouar Jammali, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est nommé directeur général de la banque nationale de gènes à compter du 1^{er} août 2007.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Décret n° 2007-2378 du 24 septembre 2007, portant approbation de la convention signée entre l'Etat tunisien et la société « Worldenergy S.A. » relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 2005-102 du 8 novembre 2005, relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien,

Vu le décret n° 2006-458 du 15 février 2006, portant approbation de la convention-type relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien,

Vu l'accord conclu le 25 octobre 1977 entre l'Etat tunisien et l'Ente Nationale Idrocarburi (ENI), relatif à la réalisation et à l'exploitation sur le territoire tunisien d'un gazoduc, tel que ratifié par la loi n° 77-76 du 7 décembre 1977,

Vu l'accord conclu le 6 mars 1991 entre l'Etat tunisien, l'ENI et la SNAM S.p.A., relatif à la réalisation et à l'exploitation sur le territoire tunisien d'un second gazoduc, tel que ratifié par la loi n° 91-36 du 8 juin 1991,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention annexée au présent décret, signée à Tunis le 11 décembre 2006 entre l'Etat tunisien et la société « Worldenergy S.A. » et relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien.

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2379 du 24 septembre 2007, portant approbation de la convention signée entre l'Etat tunisien et la société « Edison Spa » relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 2005-102 du 8 novembre 2005, relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien,

Vu le décret n° 2006-458 du 15 février 2006, portant approbation de la convention-type relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien,

Vu l'accord conclu le 25 octobre 1977 entre l'Etat tunisien et l'Ente Nationale Idrocarburi (ENI), relatif à la réalisation et à l'exploitation sur le territoire tunisien d'un gazoduc, tel que ratifié par la loi n° 77-76 du 7 décembre 1977,

Vu l'accord conclu le 6 mars 1991 entre l'Etat tunisien, l'ENI et la SNAM S.p.A., relatif à la réalisation et à l'exploitation sur le territoire tunisien d'un second gazoduc, tel que ratifié par la loi n° 91-36 du 8 juin 1991,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention annexée au présent décret, signée à Tunis le 11 décembre 2006 entre l'Etat tunisien et la société « Edison Spa » et relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien.

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-2380 du 24 septembre 2007.

Monsieur Ahmed Foued Lakhroua, conseiller des services publics, est maintenu en activité pour une période d'une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2007.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 29 septembre 2007, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des affaires économiques.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier au corps des agents des affaires économiques, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 99-1434 du 21 juin 1999,

Vu l'arrêté du 12 novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des affaires économiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère du commerce et de l'artisanat, le 25 novembre 2007 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des affaires économiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à treize (13) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 octobre 2007.

Tunis, le 29 septembre 2007.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Touiti Ridha

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

Décret n° 2007-2381 du 24 septembre 2007, modifiant et complétant le décret n° 2006-591 du 1^{er} mars 2006, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux en éducation physique et en métiers du sport, délivrés par les instituts supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Le président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives, telle que modifiée par la loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 92-1569 du 24 août 1992, portant organisation de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Sfax, tel que modifié par le décret n° 95-28 du 9 janvier 1995,

Vu le décret n° 92-1570 du 24 août 1992, portant organisation de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar-Said,

Vu le décret n° 92-1571 du 24 août 1992, portant organisation de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique du Kef, tel que modifié par le décret n° 2000-1194 du 30 mai 2000,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 96-1460 du 26 août 1996, relatif aux sportifs d'élite poursuivant des études dans les établissements d'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2006-591 du 1^{er} mars 2006, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux en éducation physique et en métiers du sport, délivrés par les instituts supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2006-2482 du 12 septembre 2006, fixant les missions et l'organisation administrative et financière de l'institut supérieur des sports et de l'éducation physique de Gafsa,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est ajouté aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-591 du 1^{er} mars 2006 susvisé, le paragraphe 6 (bis) comme suit :

6 (bis) : « Une filière de durée de quatre années d'études en sciences et techniques des activités physiques et sportives adaptées sanctionnée par l'obtention du diplôme de maîtrise en activités physiques et sportives adaptées ».

Art. 2. - Est ajouté aux dispositions de la section II du titre II du décret n° 2006-591 du 1^{er} mars 2006 susvisé, le chapitre IV (bis) comme suit :

CHAPITRE IV (bis)

De la maîtrise en activités physiques et sportives adaptées

Article 29 (bis). - La formation pour l'obtention du diplôme de la maîtrise en activités physiques et sportives adaptées a pour objectif l'acquisition par l'étudiant des

connaissances fondamentales et appliquées aux sciences et techniques des activités physiques et sportives adaptées, des compétences pédagogiques fondées sur les nouvelles méthodes de l'exercice de l'enseignement des activités physiques et sportives orientées vers les personnes aux besoins spécifiques, ainsi qu'une initiation à la recherche scientifique.

Article 29 (troisième). - Les études dans la filière de maîtrise en activités physiques et sportives adaptées durent quatre années réparties en deux cycles d'une durée de deux années chacun.

Article 29 (quatrième). - Le premier cycle est essentiellement réservé à la formation générale tant théorique que pratique dans les différentes sciences et techniques des activités physiques et sportives adaptées ainsi qu'à l'acquisition des principes fondamentaux de la pédagogie des activités physiques et sportives adaptées.

Ce cycle de formation est sanctionné par l'obtention du diplôme d'études universitaires du premier cycle en activités physiques et sportives adaptées.

Article 29 (cinquième). - Le deuxième cycle est essentiellement réservé à la formation en sciences appliquées aux activités physiques et sportives adaptées et au développement des compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice de l'enseignement des activités physiques et sportives orientées vers les personnes aux besoins spécifiques.

En outre, les étudiants suivent des enseignements dans l'une des spécialités sportives individuelles ou collectives vers les quelles ils sont orientés en tenant compte de leurs choix, de leurs potentialités réelles et des résultats obtenus à la fin du premier cycle, et ce dans le but de l'acquisition des compétences pédagogiques nécessaires à l'entraînement sportif des handicapés.

Article 29 (sixième). - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle :

- les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle en activités physiques et sportives adaptées,

- les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires en activités sportives adaptées conformément aux conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Article 29 (septième). - L'étudiant inscrit en deuxième année du deuxième cycle de la maîtrise en activités physiques et sportives adaptées est tenu de préparer un mémoire de fin des études de quarante (40) à cinquante (50) pages.

Le mémoire de fin des études constitue un module indépendant, l'étudiant doit obtenir une note égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) pour y réussir.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 50 du décret n° 2006-591 du 1^{er} mars 2006 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art 50 (nouveau). - « L'étudiant ayant obtenu la moyenne générale requise, peut bénéficier d'un crédit et être autorisé par le jury des examens concerné, de passer à l'année supérieure. Toutefois, il est tenu à repasser au cours des années universitaires ultérieures les modules dans lesquels il a obtenu la moyenne inférieure à huit sur vingt (8/20) ou la moyenne inférieure à six sur vingt (6/20) dans l'une des matières constituant le module.

L'étudiant n'ayant pas obtenu la moyenne générale requise, mais qui a obtenue la moyenne dans les trois quarts (3/4) au moins des modules se rapportant à l'année universitaire concernée, peut bénéficier de la même procédure ».

Art. 4. - Est ajouté aux dispositions de l'article 56 du décret n° 2006-591 du 1^{er} mars 2006 susvisé, le paragraphe suivant :

« La maîtrise en activités physiques et sportives adaptées est délivrée, en y mentionnant la spécialité, à l'étudiant ayant été admis aux examens de l'ensemble des modules y afférents.

Un diplôme d'entraîneur de deuxième degré est décerné à l'étudiant par le directeur de l'établissement ».

Art. 5. - Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-2382 du 24 septembre 2007.

Les professeurs hospitalo-universitaires en médecine dont les noms suivent sont maintenus en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2007, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Fonction	Période
Abdelmajid Daoud	Chef de service d'anesthésie réanimation à l'hôpital Charles Nicolle	4 ^{ème} année
Ahmed Sahloul Essoussi	Chef de service de pédiatrie à l'hôpital Farhat Hached de Sousse	4 ^{ème} année
Sadok Meriah	Chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Aziza Othmana	4 ^{ème} année
Mohamed Fakhreddine Haffani	Chef de service de psychiatrie « F » à l'hôpital Razi	4 ^{ème} année
Naima Khrouf	Chef de service de néonatalogie au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis	3 ^{ème} année
Saida Ben Rejeb	Chef de service du laboratoire de microbiologie à l'hôpital Charles Nicolle	4 ^{ème} année

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

Décret n° 2007-2383 du 24 septembre 2007, portant modification du décret n° 96-1001 du 20 mai 1996, relatif au conseil national de la prévention des risques professionnels.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la convention arabe du travail n° 7 concernant la sécurité et la santé au travail, ratifiée par la République tunisienne par la loi n° 87-31 du 6 juillet 1987,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007,

Vu la loi n° 90-77 du 7 août 1990, portant création de l'institut de la santé et de la sécurité au travail, telle que modifiée par la loi n° 96-9 du 6 mars 1996,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime spécial de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000,

Vu la loi n° 2004-71 du 20 août 2004, portant institution du régime d'assurance-maladie,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1001 du 20 mai 1996, relatif au conseil national de la prévention des risques professionnels,

Vu le décret n° 2000-1985 du 12 septembre 2000, portant organisation et fonctionnement des services de médecine du travail,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de la santé publique, de l'éducation et de la formation et de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 2, 3, 7 et 8 du décret n° 96-1001 du 20 mai 1996 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). - le conseil national de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger ou son représentant. Le conseil est composé :

- d'un représentant du Premier ministre,
- d'un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- d'un représentant du ministère des affaires étrangères,
- d'un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
- d'un représentant du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,
- d'un représentant du ministère du développement et la coopération internationale,
- d'un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- d'un représentant du ministère des finances,
- d'un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- d'un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,
- d'un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable,
- d'un représentant du ministère du tourisme,
- d'un représentant du ministère de la santé publique,
- d'un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- d'un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- le directeur de l'institut de la santé et de la sécurité au travail,
- d'un représentant de l'office national de protection civile,
- d'un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
- d'un représentant de l'agence nationale de la protection de l'environnement,
- d'un représentant de l'observatoire national de la circulation,
- d'un représentant du centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie,
- d'un représentant du centre national de la radioprotection,
- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie,
- d'un représentant de la caisse nationale de la sécurité sociale,
- d'un représentant de la caisse nationale de retraite et de la prévoyance sociale
- d'un représentant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,

- de trois représentants des organisations professionnelles des employeurs,
- de trois représentants des organisations professionnelles des travailleurs,
- de trois représentants des groupements de médecine du travail,
- de trois représentants des associations qui oeuvrent dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail,
- de trois représentants des entreprises privées exerçant dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail,
- de trois représentants des associations de protection des personnes handicapées,
- d'un représentant de l'association tunisienne de la prévention des accidents de la route.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne qu'il jugera utile d'associer à ses travaux.

Article 3 (nouveau). - Les membres du conseil national de la prévention des risques professionnels sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger sur proposition des ministères, des établissements, des organisations et des associations, représentés au sein du conseil.

Article 7 (nouveau). - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l'inspection médicale et de la sécurité au travail du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Le secrétariat du conseil assure notamment les missions suivantes :

- la proposition de l'ordre du jour du conseil,
- la préparation des dossiers soumis au conseil,
- l'organisation des réunions du conseil,
- la rédaction des procès verbaux des réunions du conseil,
- le suivi et la coordination des travaux des commissions techniques créées par le conseil,
- le suivi de la réalisation des propositions et des recommandations du conseil et la présentation des rapports y afférents,
- l'élaboration du rapport annuel du conseil sur les principales réalisations et les actions à entreprendre dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Ledit rapport sera soumis au président du conseil, une copie en sera adressée à tous les membres.

Article 8 (nouveau). - Le conseil peut créer des commissions techniques spécialisées qui seront chargées de l'examen des questions de nature particulière en rapport avec les missions du conseil. Elles sont composées de membres pouvant être choisis en dehors du conseil en raison de leur compétence dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

Les représentants des structures intervenant dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail relevant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger participent obligatoirement aux travaux de toutes les commissions techniques spécialisées.

Art. 2. - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 septembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

NOMINATION

Par décret n° 2007-2384 du 24 septembre 2007.

Monsieur Mohamed Habib Chebaane, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Nabeul.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-463 du 6 mars 2007, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur général d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-2385 du 24 septembre 2007.

Monsieur Mohsen Mahjoub, inspecteur général de l'éducation, chargé des fonctions de directeur régional de l'éducation et de la formation à Kébili, est maintenu en activité pour une période de cinq (5) mois à compter du 1^{er} août 2007.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-2386 du 24 septembre 2007.

Madame Manoubia Meski, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur de l'institut supérieur des langues appliquées et de l'informatique de Nabeul, pour une nouvelle période, à compter du 5 juillet 2007.

Par décret n° 2007-2387 du 24 septembre 2007.

Monsieur Khemaies Zayani, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des sciences et de technologie de l'environnement de Borj Essedria, pour une nouvelle période, à compter du 1^{er} juillet 2007.

Par décret n° 2007-2388 du 24 septembre 2007.

Monsieur Hechmi Said, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques, pour une nouvelle période, à compter du 10 juillet 2007.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 3 octobre 2007"

Edition : 2007



Nombre de pages : 128 (F)

Format : 21 x 29,7 cm

Prix : 6D, 500

Edition : 2007

ISBN 9973-39-104-7

Nombre de pages : 323 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 7D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA.

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فواترة

Edition : 2006



ISBN : 9973-946-41-3

Nombre de pages : 276 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

Edition : 2007

ISBN : 9973-39-071-7

Nombre de pages : 176 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA.

* Plus 200 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للشئ 200 مليما (طابع جبائي) على كل فواترة

A **BONNEMENT**

Année 2007

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.